

В [наименование суда: районный/городской/арбитражный суд]
[населённый пункт]

Истец: [ФИО полностью / наименование организации]
[Если организация: ИНН, ОГРН, адрес]
Адрес: [адрес]
Телефон: [номер]
Email: [email]

Ответчик: [ФИО полностью / наименование организации]
[Если организация: ИНН, ОГРН, адрес]
Адрес: [адрес для направления копий]

Исковая цена: [сумма] рублей
Госпошлина: [сумма] рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании задолженности по договору займа (расписке)

=====

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

=====

[Дата] между мной (Займодавцем) и Ответчиком (Заёмщиком) был заключён договор займа (расписка), согласно которому я передал(а) Ответчику денежные средства в размере [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей [указать валюту, если иная].

Основание передачи денег: [указать: дружеский займ, коммерческий займ, займ для [цель] и т.д.].

Срок возврата: [дата] / по требованию / [иное условие].

Условия о процентах: [процент годовых / без процентов].

Форма передачи денег: [наличные / безналичный перевод на счёт / иное].

=====

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕГ

=====

Передача денежных средств подтверждается:

- [] Распиской Ответчика от [дата] (прилагается)
- [] Договором займа от [дата] № [номер] (прилагается)
- [] Банковской выпиской/квитанцией о переводе на [реквизиты] от [дата] (прилагается)
- [] Актом приёма-передачи денежных средств от [дата] (прилагается)
- [] Иными доказательствами: [указать]

=====

НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

=====

Ответчик обязан(а) был возвратить сумму займа [в срок до [дата] / по первому требованию].

До настоящего времени денежные средства возвращены не были, несмотря на [указать: устные требования / направленную претензию от [дата] № [номер] (копия прилагается) / иное].

Сумма основного долга: [сумма] рублей.

=====

НЕУСТОЙКА И ПРОЦЕНТЫ

=====

[Если предусмотрено договором:]

В соответствии с условиями договора/расписки при нарушении срока возврата

Ответчик уплачивает неустойку в размере [процент]% за каждый день просрочки

/ проценты на сумму долга в размере [процент]% годовых.

Расчёт неустойки/процентов:

- Период просрочки: с [дата] по [дата] – [количество] дней

- Сумма неустойки: [расчёт]

- Итого: [сумма] рублей

[Если не предусмотрено:]

В соответствии со статьёй 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (до 01.06.2015 – ст. 395 ГК РФ в прежней редакции, с 01.08.2016 – ключевая

ставка ЦБ РФ), Ответчик обязан уплатить проценты на сумму долга за пользование чужими денежными средствами.

Расчёт процентов:

- Период: с [дата] по [дата]

- Ставка ЦБ РФ: [процент]%

- Сумма процентов: [расчёт] = [сумма] рублей

=====

ИСКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

=====

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 307-310, 395, 807-811 Гражданского кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Взыскать с Ответчика сумму основного долга в размере [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.
2. Взыскать с Ответчика [неустойку / проценты за пользование чужими денежными средствами] в размере [сумма] рублей (по состоянию на [дата]) и до фактического исполнения обязательства.
3. Взыскать с Ответчика судебные расходы: государственную пошлину [сумма] рублей, расходы на представителя [сумма] рублей [иные расходы].

Приложения:

1. Копия паспорта истца – 1 экз.
2. Копия договора займа/расписки – 1 экз.
3. Доказательства передачи денег – 1 экз.

4. [Копия претензии с отметкой о вручении / почтовое уведомление] – 1 экз.
5. Расчёт исковых требований – 1 экз.
6. Расчёт неустойки/процентов – 1 экз.
7. Квитанция об уплате государственной пошлины – 1 экз.
8. Копия искового заявления для ответчика – 1 экз.
[9. Доверенность представителя]

[дата]

[подпись] / [ФИО]

=====

 **ВАЖНО:** Срок исковой давности по договору займа – 3 года (ст. 196 ГК РФ) с момента наступления срока возврата или с момента, когда должник должен был выполнить требование о возврате!

Доказательства передачи денег – ключ к успеху. Без расписки или подтверждения перевода взыскать сложно.

=====



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Долговые споры – самая распространённая, но капризная категория:

- Должник скрывается и не получает корреспонденцию
- Оспаривает факт получения денег
- «Доказывает», что уже вернул
- Подаёт встречный иск
- Банкротится

Иван Серко – юрист по взысканию долгов



MAX: +7 (977) 423-24-73 (основной)



WhatsApp: +7 (977) 423-24-73



Email: 333742917@mail.ru

Что сделаю лучше, чем шаблон:

- ✓ Проверю должника на платёжеспособность ДО подачи иска
- ✓ Заблокирую имущество через обеспечительные меры
- ✓ Правильно рассчитаю все проценты и неустойку
- ✓ Проведу дело через все инстанции до исполнения
- ✓ При необходимости – банкротство должника

Стоимость: от 25 000 ₽ (1-я инстанция)

Работа по результату: % от взысканного возможен



СРОЧНО: Проверю должника за 2 часа – 2 000 ₽

=====